ПАМЯТКА АРЕНДОДАТЕЛЮ С ЧЕК-ЛИСТОМ

ДЛЯ ЧЕГО ЭТА ПАМЯТКА

Памятка поможет арендодателю:

- □ правильно проверить арендатора;
- □ составить надёжный договор;
- □ избежать конфликтов и потери имущества;
- □ легально платить налоги и не бояться проверок;
- □ знать, как действовать в спорных ситуациях.

Пояснение о разграничении: Настоящая памятка предназначена для случаев, когда жилое помещение сдаётся юридическому лицу или для предпринимательской деятельности — применяется глава 34 ГК РФ «Аренда». Если жильё сдаётся физическому лицу для проживания, применяется глава 35 ГК РФ «Наем жилого помещения». В таком случае арендодателю следует обратить внимание на памятку для наймодателя.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Нормативный акт	Содержание
ГК РФ, глава 34 (ст. 606–670)	Договор аренды — основное правовое регулирование отношений между арендодателем и арендатором
ГК РФ, ст. 609	Форма договора и государственная регистрация (обязательна при сроке более 1 года)
ГК РФ, ст. 615	Пользование арендованным имуществом, субаренда (требует согласия арендодателя)
ГК РФ, ст. 619	Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя
ГК РФ, ст. 622	Обязанность арендатора вернуть имущество при прекращении договора
Ст. 25 Конституции РФ	Неприкосновенность жилища
НК РФ, ст. 224, 229	НДФЛ (13%/15%) для физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых или ИП
ФЗ № 422-ФЗ	Налог на профессиональный доход (самозанятость) — ставки 4% и 6%
КоАП РФ, ст. 19.15.1	Административная ответственность за проживание без регистрации
УК РФ, ст. 322.2	Фиктивная регистрация (уголовная ответственность)
УК РФ, ст. 198	Уклонение от уплаты налогов физическим лицом

ЭТАП 1: ПРОВЕРКА АРЕНДАТОРА

Арендодателю рекомендуется проверить:

- Паспорт — действительность через сервис Госуслуг или сайт МВД.
- Платёжеспособность — по желанию: справка 2-НДФЛ, выписка по счёту, бухгалтерская отчётность (для юридического лица).

- Наличие судимостей или банкротства — через Федресурс (банкротство) и картотеку судебных дел (ГАС «Правосудие» — для физических лиц, картотека арбитражных дел — для юридических лиц).
- Цель аренды — устный опрос.
- Социальные сети — открытые профили (для физических лиц) для оценки образа жизни.

ЭТАП 2: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Обязательные условия (ст. 606, 607, 614, 654 ГК РФ):

- Предмет договора — точный адрес, кадастровый номер, площадь, этаж, количество комнат.
- Срок договора — дата начала и окончания (если срок не указан, договор считается заключённым на неопределённый срок — ст. 610 ГК РФ).
- Размер арендной платы — сумма цифрами и прописью, порядок и сроки внесения.
- Данные сторон — полные паспортные данные (для физических лиц) или полное наименование, ИНН, ОГРН (для юридических лиц), адреса регистрации/места нахождения.

Дополнительные условия (рекомендуемые):

- Залог (обеспечительный платёж) — обычно равен месячной плате, порядок возврата (ст. 381.1 ГК РФ).
- Кто платит коммунальные услуги — по соглашению сторон.
- Порядок повышения арендной платы — не чаще 1 раза в год (экономически обоснованное повышение).
- Порядок проверок квартиры — с предварительным уведомлением не менее чем за 24 часа (ст. 25 Конституции РФ).
- Кто делает ремонт — текущий — арендатор, капитальный — арендодатель (ст. 616 ГК РФ).
- Запрет субаренды — со ссылкой на ст. 615 ГК РФ.
- Условия содержания животных — разрешены/запрещены с указанием условий.
- Ответственность перед соседями — арендатор обязан соблюдать правила проживания.
- Автоматическая пролонгация — если договор не расторгнут за 30 дней до окончания срока, он продлевается на тот же срок (по соглашению сторон).

ЭТАП 3: ПРИЁМ-ПЕРЕДАЧА ЖИЛЬЯ

Акт приёма-передачи должен содержать:

- Дата и время передачи.
- Перечень переданного имущества (мебель, техника) с указанием состояния.
- Описание состояния стен, пола, потолка, сантехники, окон.
- Показания счётчиков (вода, свет, газ, тепло — если есть).
- Фото/видеофиксация с геометками — допустимое доказательство в суде.

ЭТАП 4: ДЕНЬГИ И ЗАЛОГ

Документ	Содержание
Расписка	ФИО, паспортные данные, сумма цифрами и прописью, назначение платежа, дата, подпись. Для юридических лиц — платёжное поручение с указанием назначения платежа.
Способы получения оплаты	Безналичный перевод на карту/счёт (сохраняется цифровой след) либо наличные под расписку.
Удержание залога	Составляется акт с указанием суммы и причин удержания (ущерб, непогашенные коммунальные платежи).

ЭТАП 5: НАЛОГИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Способы легализации дохода:

Режим	Ставка	Ограничения
Самозанятость	4% (с физических	Доход до 2,4 млн руб./год; нельзя сдавать, если

Режим	Ставка	Ограничения
(НПД)	лиц), 6% (с юридических лиц)	арендатор — работодатель арендодателя; нельзя через посредников с участием в расчётах (ФЗ № 422-ФЗ)
НДФЛ как физическое лицо	13% (до 5 млн руб.), 15% (свыше)	Подача декларации 3-НДФЛ ежегодно до 30 апреля
ИП на УСН	6% (доходы)	Упрощённая система налогообложения

Ответственность за неуплату:

- Штраф по ст. 122 НК РФ — 20–40% от суммы неуплаченного налога.
- Штраф за неподачу декларации (ст. 119 НК РФ) — 5% от суммы налога за каждый месяц, но не более 30% и не менее 1 000 руб.
- Пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.
- Уголовная ответственность по ст. 198 УК РФ — при умышленной неуплате налогов в крупном размере (свыше 2,7 млн руб. за 3 финансовых года подряд).

ЭТАП 6: РЕГИСТРАЦИЯ АРЕНДАТОРА

Правило: если арендатор (физическое лицо) проживает более 90 дней, он обязан зарегистрироваться по месту пребывания (Закон РФ № 5242-1). Арендодатель обязан содействовать такой регистрации. Регистрация оформляется только временная, на срок действия договора аренды.

Штрафы по ст. 19.15.1 КоАП РФ:

Нарушитель	Общий штраф	Москва / Санкт-Петербург
Арендатор	2 000 – 3 000 руб.	3 000 – 5 000 руб.
Арендодатель	2 000 – 5 000 руб.	5 000 – 7 000 руб.

Уголовная ответственность по ст. 322.2 УК РФ — за фиктивную регистрацию (постановка на учёт без намерения проживать).

Важно: При аренде жилья юридическим лицом для проживания своих сотрудников регистрация последних осуществляется в общем порядке, при этом арендодатель не освобождается от обязанности содействовать регистрации.

ЭТАП 7: ВО ВРЕМЯ ПРОЖИВАНИЯ

Права арендодателя:

- Получать арендную плату в установленные сроки.
- Проверять состояние квартиры с предварительным уведомлением (не менее чем за 24 часа).
- Требовать устранения повреждений, вызванных арендатором.
- Расторгнуть договор при нарушениях, предусмотренных ст. 619 ГК РФ.

ЭТАП 8: РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ВЫЕЗД

Основания для досрочного расторжения по требованию арендодателя (ст. 619 ГК РФ):

Основание	Условия
Неуплата	Невнесение арендной платы более 2 раз подряд по истечении срока платежа
Разрушение или порча	Арендатором или лицами, за которых он отвечает
Использование не по назначению	Предварительное письменное предупреждение; если нарушение не устранено — суд

Основание	Условия
Систематическое нарушение прав соседей	Предварительное письменное предупреждение; если продолжается — суд

Особенности для договора аренды здания/помещения (ст. 619 ГК РФ):

- Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения только после направления письменного предупреждения с указанием разумного срока устранения нарушения.

Порядок действий:

1. Письменное предупреждение с указанием нарушения и срока устранения.
2. Если нарушение не устранено — исковое заявление в суд (арбитражный суд — если арендатором является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; суд общей юрисдикции — если арендатором является физическое лицо, не имеющее статуса ИП; подсудность по месту нахождения недвижимости).
3. Судебное решение — основание для выселения с привлечением службы судебных приставов (при необходимости).

ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД ЗАСЕЛЕНИЕМ

- Проверен паспорт арендатора (оригинал, проверка через Госуслуги).
- Проверена платёжеспособность (справка о доходах — по возможности).
- Проверено по базам судов и банкротств (Федресурс, ГАС «Правосудие», картотека арбитражных дел).
- Заключён письменный договор аренды.
- В договоре указаны все существенные условия.
- Прописан залог и порядок его возврата.
- Прописан порядок проверок и ремонта.
- Запрет субаренды чётко сформулирован (ст. 615 ГК РФ).
- Прописано, кто платит коммунальные услуги и ОДН.
- Подписан акт приёма-передачи.
- Сделано фото/видео квартиры с геометками.
- Зафиксированы показания счётчиков.
- Взята расписка о получении денег (или перевод на карту).
- Определён налоговый режим (самозанятость / НДФЛ / ИП).

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Ресурс	Назначение
Госуслуги	Проверка паспорта, заказ выписки из ЕГРН
Росреестр	Проверка недвижимости
Федресурс (bankrot.fedresurs.ru)	Реестр банкротств физических лиц
ГАС «Правосудие» (sudrf.ru)	Проверка судебных споров (суды общей юрисдикции)
Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru)	Проверка судебных споров (арбитражные суды)
ГИС ЖКХ	Проверка долгов по ЖКХ
Приложение «Мой налог»	Регистрация и уплата налога для самозанятых

Ресурс	Назначение
ФНС России (nalog.gov.ru)	Информация по налогам, ставкам, декларированию

Дата актуализации: 01 марта 2026 года. Памятка составлена с учётом действующей редакции ГК РФ, НК РФ, КоАП РФ, УК РФ и ФЗ № 422-ФЗ.